PHỤ LỤC 1

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

(Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10/06/2024)

1. Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ viết hoa sau đây trong Hợp Đồng có nghĩa tương ứng như sau:

"Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng"	:	có nghĩa là bao gồm biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại và các bất động sản nghỉ dưỡng khác thuộc Dự Án do Chủ Đầu Tư xây dựng để bán/cho thuê dài hạn, chi tiết như quy định tại Điều 1 Hợp Đồng này.
"Biên Bản Bàn Giao"	:	có nghĩa là biên bản được lập vào Ngày Bàn Giao cho mục đích bàn giao Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng. Biên Bản Bàn Giao sẽ ghi nhận Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng và Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất thực tế để tính Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng và để xác nhận tình trạng, điều kiện, ghi nhận các nội dung cần thiết khác có liên quan khi bàn giao Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng.
"Dự Án"	:	có nghĩa là dự án bất động sản của Chủ Đầu Tư có tên Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tọa lạc tại Xã Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết.
"Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng"	:	có nghĩa là tổng giá tiền bán mỗi căn Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng như được quy định tại Điều 2 và Phụ Lục 5 đính kèm Hợp Đồng này.
"Giấy Chứng Nhận"	:	có nghĩa là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho Bên Mua theo quy định của pháp luật.
"Hợp Đồng"	:	là Hợp đồng mua bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng này và toàn bộ các phụ lục đính kèm cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đối với Hợp Đồng này do Các Bên lập và ký kết trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này.
"Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng"	:	có nghĩa là khu vực bao gồm các Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng của Dự Án.

Scanned with CamScanner

"Khu Vực Chung"	:	có nghĩa là khu vực chung của Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng và khu vực chung của Dự Án được quy định tại Phụ Lục 4 của Hợp Đồng này mà Bên Mua/người lưu trú tại Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng và Bên Bán được sử dụng chung theo quy định tại Hợp Đồng này.
"Khu Vực Riêng"	:	có nghĩa là khu vực của Dự Án thuộc sở hữu riêng của Bên Mua theo Hợp Đồng này và/hoặc thuộc sở hữu riêng của Bên Bán, tùy từng ngữ cảnh.
"Kinh Phí Quản Lý Vận Hành"	:	là phí mà chủ sở hữu hoặc bất kỳ người nào sử dụng Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng phải thanh toán cho các dịch vụ quản lý và vận hành Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng theo quy định tại Phụ Lục 6 đính kèm Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn các loại chi phí có liên quan để đảm bảo sự vận hành và/hoặc hoạt động bình thường cho Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng do Chủ Đầu Tư quy định và áp dụng phù hợp tùy thuộc từng thời điểm và thực tế vận hành Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng.
"Ngày Bàn Giao"	:	có nghĩa là ngày Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng được thực tế bàn giao cho Bên Mua như quy định tại Điều 5 Hợp Đồng này.
"Ngày Bàn Giao Dự Kiến"	:	là ngày Bên Bán dự kiến bàn giao Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng cho Bên Mua như được quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng này.
"Ngày Làm Việc"	:	có nghĩa là ngày dương lịch không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
"Nội Quy Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng"	:	có nghĩa là toàn bộ các quy tắc và quy định mà Bên Mua và/hoặc những người lưu trú trong Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng phải tuân thủ và chấp hành liên quan đến việc sử dụng Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng, Khu Vực Chung, các công trình tiện ích trong quá trình quản lý, sử dụng Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng do Bên Bán, đơn vị quản lý, vận hành Khu Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng hoặc một bên được Bên Bán chỉ định/ủy quyền đưa ra.
"Sự Kiện Bất Khả	:	là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà bất kỳ Bên nào trong Hợp Đồng này không thể lường trước được và không

Scanned with CamScanner

Kháng"		thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là sự kiện bất khả kháng được quy định tại Điều 13 của Hợp Đồng này.
"Tổ Chức Tín Dụng"	:	là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam mà nhận thế chấp tài sản/quyền tài sản theo Hợp Đồng từ Bên Mua.
"Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng"	:	Là tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum. Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói. Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng quy định tại Điều 1.3.(a) Hợp Đồng là diện tích tạm tính và sẽ được xác định chính xác khi tiến hành đo đạc thực tế vào Ngày Bàn Giao, được ghi rõ tại Biên Bản Bàn Giao.
"Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng"	:	Tổng diện tích sàn sử dụng của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng: **175,00** m^2, là tổng diện tích mặt bằng sàn sử dụng các tầng (không tính tầng mái) của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng tính theo đơn vị mét vuông (m^2) và được làm tròn số đến một chữ số thập phân. Theo đó, Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng bao gồm diện tích được tính từ mép bao tường ngoài của tất cả các tầng (trừ tầng mái), phần diện tích hiên trệt có cột kết cấu và mái che, diện tích trục kỹ thuật, sân thượng/sân phơi có mái che, diện tích ban công. Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng tại điểm này là diện tích tạm tính và sẽ được xác định chính xác khi tiến hành đo đạc thực tế vào Ngày Bàn Giao, được ghi rõ tại Biên Bản Bàn Giao. Để làm rõ, Tổng Diện Tích Sàn Sử Dụng không bao gồm diện tích các công trình phụ trợ như diện tích hồ bơi, diện tích sân vườn.
"Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất"	:	là toàn bộ phần diện tích đất bên trong khuôn viên bất động sản nghỉ dưỡng tính theo đơn vị mét vuông (m^2) và được làm tròn số đến một chữ số thập phân. Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất tại điểm này là diện tích đất tạm tính và sẽ được xác định chính xác khi đo đạc thực tế vào Ngày Bàn Giao, được ghi rõ tại Biên Bản Bàn Giao.

Scanned with CamScanner

Tổng Diện Tích Sử Dụng Đất như được quy định tại Điều 1 đính kèm Hợp Đồng này.

2. Trong Hợp Đồng này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:

(i) những từ chỉ số nhiều bao gồm từ chỉ số ít và ngược lại;

(ii) những từ chỉ một giới tính sẽ bao gồm tất cả giới tính;

(iii) những từ như "khác", "bao gồm" và "cụ thể" không giới hạn tính tổng quát của bất kỳ từ nào trước đó và không được hiểu là bị giới hạn trong cùng một loại như từ trước đó khi có thể có nghĩa rộng hơn;

(iv) các dẫn chiếu đến một tài liệu sẽ bao gồm cả tài liệu được bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc cập nhật tùy từng thời điểm;

(v) các đầu mục hoặc tiêu đề chỉ để thuận tiện tham khảo và không nhằm mục đích diễn giải hoặc giải thích ý nghĩa của Hợp Đồng này;

(vi) mọi tham chiếu đến các Điều và Phụ Lục là các tham chiếu đến các Điều và Phụ Lục của Hợp Đồng này; và

(vii) các tham chiếu đến một người hoặc một bên thứ ba sẽ được hiểu là các tham chiếu đến một cá nhân hoặc một pháp nhân được thành lập dưới bất cứ hình thức nào cũng như những người kế nhiệm hoặc những người thay thế các cá nhân và pháp nhân đó.

BÊN MUA	ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
Nguyễn Lê Kim Ngân	THÁCH NGUYỄN PHƯƠNG
	PHÙNG HẢI ĐĂNG Giám Đốc Điều hành Dự án

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC 2

BẢN VẼ VỊ TRÍ VÀ BẢN VẼ THIẾT KẾ MẶT BẰNG BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

(Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10/06/2024)

Bản vẽ vị trí và bản vẽ thiết kế mặt bằng Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng:

[Tài liệu đính kèm]

**** Lưu ý:***

1. Thiết kế chi tiết, thiết kế tổng thể, tổng quan, vị trí cụ thể của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng được thể hiện như Bản vẽ tại Phụ Lục này. Để làm rõ, thông tin về vị trí của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Bên Bán đã nỗ lực và cẩn trọng cao nhất để hoàn thiện tập thông tin này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ để tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo quy định của Hợp Đồng. Các Bên đồng ý và chấp nhận rằng thực tế Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng được bàn giao cho Bên Mua có thể có chênh lệch so với Bản vẽ này. Việc chênh lệch này sẽ không phải là lý do để một trong Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt/hủy bỏ Hợp Đồng, từ chối bàn giao hoặc nhận bàn giao Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng-(trừ trường hợp vượt quá tỷ lệ như được quy định tại Điều 10.1 (g) của Hợp Đồng) hoặc gây ra bất kỳ sự vi phạm Hợp Đồng nào với lý do rằng đã có sự chênh lệch xảy ra.

BÊN MUA	**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN**
THẠCH NGUYỄN PHƯƠNG	**PHÙNG HẢI ĐĂNG** **Giám Đốc Điều hành Dự án**

CÔNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN

Scanned with CamScanner